Arrêt de la CJUE du 18 décembre 2025

Piotr Muszynski

Arrêt de la CJUE du 18 décembre 2025 : le Tribunal constitutionnel polonais ne remplit pas les exigences d'indépendance et d'impartialité d'une juridiction établie par la loi

(affaire C-448/23, Commission européenne c. République de Pologne)

Contexte et objet de l'arrêt

Le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), siégeant en Grande Chambre, a rendu un arrêt dans le cadre d'un recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la Pologne.

La Commission contestait principalement deux arrêts du Tribunal constitutionnel polonais (TK) rendus en 2021 : - l'arrêt du 14 juillet 2021 (P 7/20), - l'arrêt du 7 octobre 2021 (K 3/21).

Dans ces décisions, le TK avait notamment : - déclaré que certaines mesures provisoires de la CJUE relatives à l'organisation de la justice polonaise étaient *ultra vires* et contraires à la Constitution ; - affirmé la primauté de la Constitution polonaise sur le droit de l'Union dans des domaines considérés comme relevant de l'identité constitutionnelle de la Pologne.

La Commission demandait également à la Cour de constater que le TK lui-même ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial établi par la loi » au sens de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, du Traité sur l'Union européenne (TUE), en raison d'irrégularités dans la nomination de trois juges en décembre 2015 et de sa présidente en décembre 2016.

Ce qu'a décidé la CJUE

La Cour a accueilli le recours de la Commission dans son intégralité et a constaté que la Pologne a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union. Elle a notamment jugé que :

1. Les arrêts du TK de 2021 ont méconnu les principes de primauté, d'autonomie, d'effectivité et d'application uniforme du droit de l'Union, ainsi que l'effet contraignant de la jurisprudence de la CJUE.
2. La Pologne ne peut pas invoquer son identité constitutionnelle pour écarter les valeurs communes de l'Union (article 2 TUE), notamment l'État de droit et la protection juridictionnelle effective.
3. **Le Tribunal constitutionnel polonais ne remplit pas les exigences d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi** au sens du droit de l'Union, en raison de graves irrégularités dans :
   - la nomination de trois juges en décembre 2015 (les « juges doublons ») ;
   - la nomination de Julia Przyłębska à la présidence du TK en décembre 2016.

Ces irrégularités ont, selon la Cour, entaché la légitimité du TK en tant que juridiction au regard des standards du droit de l'Union.

Fondement juridique dans le droit polonais et dans l'ordre juridique de l'Union

- **Base européenne** : article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (obligation des États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union) et article 47 de la Charte des droits fondamentaux.
- **Dans l'ordre polonais** : les arrêts de la CJUE sont contraignants pour la Pologne en tant qu'État membre (articles 9 et 91 de la Constitution polonaise relatifs au droit international et au droit de l'Union). Le gouvernement issu des élections de 2023 a reconnu l'obligation de se conformer au droit de l'Union et a accueilli favorablement cet arrêt.
- L'arrêt ne modifie pas automatiquement le droit interne polonais ni ne destitue les juges. Il crée une obligation de résultat pour l'État polonais : mettre fin au manquement constaté.

Contestation de l'arrêt

Oui, l'arrêt a été contesté, principalement par :

- **Le Tribunal constitutionnel lui-même** et les milieux proches de l'ancienne majorité PiS. Le TK a publié un communiqué affirmant que la décision de la CJUE « n'a aucun impact sur le fonctionnement des organes constitutionnels de la République de Pologne » et qu'elle a été rendue « totalement en dehors des compétences » de la Cour. Il a rappelé que « la loi suprême en Pologne est la Constitution, et non les décisions d'organes étrangers ».
- **Des juristes et hommes politiques proches du PiS**, qui estiment que la CJUE a outrepassé ses compétences en s'immisçant dans l'organisation constitutionnelle d'un État membre et en remettant en cause la composition d'un tribunal constitutionnel – matière qui, selon eux, n'a pas été transférée à l'Union.

Ces critiques s'appuient sur : - le principe de souveraineté et de primauté de la Constitution (article 8 de la Constitution polonaise) ; - le principe d'attribution des compétences (l'Union n'a que les compétences qui lui sont conférées par les traités) ; - l'idée que l'identité constitutionnelle nationale limite la portée du droit de l'Union.

Portée et suites

L'arrêt de décembre 2025 est le pendant, au niveau de l'Union, de l'arrêt de la CEDH dans l'affaire *Xero Flor* (2021). Les deux juridictions européennes ont désormais jugé que le TK, dans sa composition issue des nominations de 2015-2016, ne répond pas aux standards d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

Le gouvernement polonais issu de la coalition KO a salué l'arrêt et l'a présenté comme une confirmation de ses efforts pour restaurer l'État de droit. Toutefois, la mise en œuvre complète se heurte aux blocages institutionnels (notamment le veto présidentiel et les décisions du TK lui-même).

État au : novembre 2026